

SAVANA



DESIGN

عقد الاتفاق Agreement

بإشرافنا نحن

سافانا ديزاين للإستشارات الهندسية والتصميم الداخلي- رأس الخيمة

مكتب 407 أبراج جلفار رأس الخيمة
525015080

تم الاتفاق بين كل من

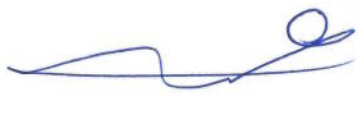
الطرف الاول	المالك	عبدالعزیز طحنون المنصوري
الطرف الثاني	المقاول	دار الخير لمقاولات البناء
الطرف الثالث	(الاستشاري)	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية

المشروع

وصف المشروع	فيلا ارضي اول مع سور
المنطقة	عوافي
رقم القسيمة	406132231

سعر الفيلا مع السور (بدون الضريبة)

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة المشروع المذكور اعلاه لقاء مبلغ وقدره
اماراتي فقط بدون الضريبة مليون و مئة و ثمانون الف درهم
و ذلك حسب المتفق عليه والمعتمد وفق للمناقصة التي جرت

توقيع وختم المقاول	توقيع وختم المالك	توقيع وختم الاستشاري
 		



بنود العقد

كافة مستندات المشروع و جميع متعلقاته متكاملة فيما بينها و تشمل المشروع ككل أي بحال عدم ذكر اي بند بالمواصفات او المخططات و تم ذكره بجدول الكميات او المخططات المعتمدة أو اي مستند اخر غير ذلك , والعكس صحيح على المقاول الالتزام به والعمل على تضمينه بأعمال المشروع اينما ذكر . على المقاول ارجاع العقد موقع علي كل صفحة والمواصفات و المخططات وتوقيعه عليها يعتبر انه اطلع علي جميع تفاصيل المشروع

1

الاطلاع علي جميع مخططات المشروع

1

على المقاول قبل توقيع العقد الاطلاع على المخططات و المواصفات و الشروط و التأكد من تطابق جميع المخططات الانشائية والمعمارية والخدمات و المناظير 3D وتنبيه الاستشاري لأي اختلاف في تطابق المخططات وذلك لتفادي التغيير و التعديل في الموقع قبل التنفيذ و في حالة عدم تنبيه الاستشاري بوجود اختلاف قبل الشروع في العمل يتحمل المقاول كامل المسؤولية في التعديلات المطلوبة و التأخير المترتب عن ذلك و اعتبار أن توقيعه عليها يعني موافقته على جميع ما ورد بها وتعتبر المناظير المقدمة من الاستشاري في ملف المناقصة هي المعتمدة من ناحية الشكل و التشطيبات في حال اختلاف مع المخططات المعتمدة .

إصدار التعليمات, الرسوم

لا يحق للمالك اصدار اي تعليمات للمقاول تتعلق بتنفيذ المشروع الا عن طريق الاستشاري

2

مقاولي الباطن

2

يجوز للطرف الثاني اسناد جزء من الاعمال الى مقاولي الباطن المعتمدين والمسجلين لدى البلدية بموجب موافقة خطية من الاستشاري
يكون المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن اعمال المقاول الباطن من حيث الجودة والتنفيذ واصول الصنائه والضمانات
يعتمد الطرف الثاني بالتنسيق بين جميع المقاولين الباطن دون اي استثناء ودون اي احقية في المطالبة بأي مبلغ اضافة نظير ذلك.



SAVANA



DESIGN

3

فسخ التعاقد

3

يحق للمهندس الاستشاري فسخ العقد في الحالات

إذا تاخر المقاول عن بدء الاعمال بعد تسليم الموقع

إذا تاخر المقاول في اتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحددة لكل مرحلة في الجدول الزمني المعتمد

إذا اظهر المقاول بطئا في سير العمل لدرجة يرى الاستشاري منها عدم قدرة الطرف الثاني على اتمام العمل في موعده على ان يقوم الاستشاري بتنبيه المقاول خطيا

إذا اخل المقاول ببرنامج العمل المحدد بشكل يؤثر على مستوى التنفيذ او الاخلال بالموصفات المتفق عليها

إذا انسحب المقاول عن العمل او تركه او افلس

إذا اسند الطرف الثاني العمل لمقاول باطن دون اخطار الاستشاري

في حال تاخير الطرف الاول عن سداد اي من مستحقات الطرف الثاني في موعد اقصاه 30 يوم فمن حق الطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد اخطار الاستشاري خطيا وتحسب فتره التاخير على المالك لصالح المقاول كمدة اضافية للمشروع.

يحق للطرف الثاني الغاء التعاقد في حالة تاخير المالك باختيار التشطيبات مما يعود بالضرر علي المقاول

4

الاثار المترتبة على فسخ العقد

4

حساب غرامة التاخير على الطرف الثاني طبقا للعقد حتى تاريخ ابلاغ المقاول بقرار السحب.

يتم تنفيذ الاعمال المتبقية كلها او بعضها على حساب المقاول على ان تطرح الاعمال المتبقية في مناقصة جديدة او يعهد بتنفيذها الى احد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل المقاول النتائج المترتبة عن هذا الاجراء

حجز اي دفعات متبقية للمقاول وحجز الضمانات البنكية ومحجوزات الصيانة لحين الانتهاء من المشروع (تمويل خاص فقط).

5

حل النزاع

5

اي نزاع ينشا عن تطبيق احكام هذا العقد يكون الفصل فيه اختصاص محكم يتفق عليه الطرفان او ترشيحة الجهات والدوائر المختصة.



SAVANA



DESIGN

6

محجوزات الصيانة

6

يستقطع 5% من قيمة الاعمال المنفذه بالدفعات الجارية او التي يتم صرفها بمعرفة المقرض كمحجوز صيانة وذلك ضمانا لحسن تنفيذ الاعمال وبعد الاستلام الابتدائي وحصر الاعمال نهائيا يتم صرف المستحقات الختامية للاعمال بعد استقطاع ما على المقاول من التزامات وما سبق صرفه كدفعات ويصرف له الباقي بعد حجز محجوز الصيانة من قيمة الاعمال المنفذة لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي (تمويل خاص فقط) .

7

الإستلام الابتدائي للمشروع

7

يجب على المقاول اخطار الاستشاري باليوم الذي يتم فيه انتهاء الاعمال على ان يكون هذا الاخطار قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الاقل ليتم اخطار المالك والمقاول بموجب الاستلام الابتدائي يتم بحضور المقاول او مهندس. وفي حاله عدم حضوره يقوم الاستشاري بعمله في غيابه فاذا ثبت ان الاعمال في حاله تسمح باستلامها يتم تحرير محضرا باستلام الاعمال استلاما مبدئيا في ذات اليوم, اما اذا ثبت عكس ذلك فللاستشاري الحق في عمل محضر اثبات حاله, وفي جميع الاحوال تكون المحاضر التي يحررها الاستشاري حجة على المقاول ولو لم يحضر او يوقع على المحضر, لا يقوم الاستشاري باعادة المعاينة الا اذا اخطره المقاول بموعد انتهاء الاعمال وقبل اسبوع من الحلول على الاقل وفي حال وجود ملاحظات على اعمال المشروع لا تمنع من الاستلام الابتدائي يتم استلام المشروع ويعطى المقاول سبعة ايام لانتهاء تلك الملاحظات وفي حال عدم انتهائه من هذه الملاحظات يعتبر محضر الاستلام الابتدائي لاغيا.

8

الاشراف الهندسي من قبل الاستشاري

8

يتم دفع رسوم شهرية مقابل الاشراف (700) درهم بدون الضريبة وذلك يتضمن الزيارات الاسبوعية والمتابعة بشكل عام في حال تجاوزت مدة انتهاء المشروع على المدة المتفق عليها , يتم دفع رسوم الاشراف من قبل الطرف المتسبب في التأخير
(المالك او المقاول) في حال كان الطرفين متسببين في التأخير ف يتم دفع الرسوم المتبقية لأشراف مناصفة بين المالك والمقاول.

يحق للاستشاري إيقاف المقاول عن العمل في حالة عدم التقيد بتعليمات الإستشاري ويسري هذا على المقاولين الذين يحضرهم المقاول الرئيسي أو المالك



SAVANA



DESIGN

الطرف الثالث غير مسؤول إذا لم ينجز المشروع بالكامل خلال مدة التنفيذ المتعاقد عليها بين الطرفين.
الاول والمقاول.

في حال طلب المالك إيقاف الإشراف على المشروع وفسخ العقد بعد انتهاء مدة التنفيذ وقبل ان ينتهي انجاز المشروع بالكامل يجب ان يكون هذا الطلب خطيا قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة التنفيذ وبعد موافقة الطرف الثالث فانه يحق للاستشاري تحصيل اتعاب اشراف ثلاثة اشهر اضافية على مدة العقد حسب ما هو مذكور في المادة السادسة عشر من هذا العقد وذلك كتعويض عن الضرر الذي يلحق بالاستشاري نتيجة فسخ العقد واخلاء الطرف.

في حال طلب المالك إيقاف الإشراف خلال مدة التنفيذ دون مبرر فانه من حق الاستشاري تحصيل اتعابه كاملة حسب ما هو مذكور في هذا العقد قبل اخلاء الطرف وانهاء مهمة الاستشاري وبشرط الا يترتب على هذا الطلب اي ضرر على الطرف الثاني.

الاستشاري غير ملزم بالإشراف على أي أعمال خارج التصميم المعماري والإنشائي (التكيف الديكور - المسابح - المصاعد - الحديقة).

9

الإستلام النهائي للمشروع

9

بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة المحددة في العقد, يصدر الاستشاري شهادة الاستلام النهائي بعد معاينة المشروع شريطة ان يكون المقاول قد قام بكل ما يترتب عليه من التزامات خلال فترة الصيانة حيث لا يوجد اي عيوب في المشروع تمنع من اصدار هذه الشهادة من اجل صرف محجوز الضمان وقدره (5%) من قيمة العقد الاجمالية. ويلتزم المقاول بدفع مبلغ 2500 درهم كاتعاب للاستشاري نظير ذلك.

10

مدة الصيانة

10

علي المقاول متابعة ملاحظات المالك والاستشاري و صيانتها بعد الاستلام الابتدائي وحتى الاستلام النهائي للمشروع وفي حال عدم تجاوب المقاول يحق للمالك عدم التوقيع على التسليم النهائي حتي تتم معالجة جميع الملاحظات .
الطرف الثاني مسؤولا عن سلامة الهيكل الخرساني للمبنى المذكور اعلاه لمدة 10 سنوات (عشر سنوات) من تاريخ الاستلام الابتدائي.

11

الصيانة

11

تبدأ أعمال الصيانة للمشروع لمدة عام كامل بعد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع مباشرة.



SAVANA



DESIGN

12

انسحاب المقاول بدون سبب

12

إذا انسحب المقاول من العمل بالمشروع بدون سبب مقبول من الاستشاري يقوم بدفع ما قيمته 10% من العقد لصالح المالك ودفع رسوم رسو العطاء وارساء المناقصة ونسبتها (4%) من قيمة اجمالي عقد المقاوله كاملا.

13

امتناع المالك التسليم الابتدائي

13

في حالة امتناع المالك عن التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي او النهائي سيتم اخطاره بضرورة بيان السبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، فان انتهت هذه المهلة دون بيان اسباب امتناعه او ان الاسباب التي ابداهها غير مقنعه من وجهة نظر الاستشاري، فانه يجوز للاستشاري استلام المبنى وتسليم المقاول كافة مستحقاته ويعتبر المبنى في حوزة المالك وتحت مسؤوليته من تاريخ الاستلام.

14

فسخ عقد الاستشاري

14

في حالة رغبة المالك في فسخ العقد مع الاستشاري بعد اعتماد المخطط لدى البلدية فعليه دفع 2% من قيمة المشروع للاستشاري كتعويض وضياح فرصة ونظير اتعابه.

15

اتعاب الاستشاري

15

يلتزم الطرف الثاني دفع نسبة من قيمة عقد المقاوله كاملا مقابل المخططات المعتمدة و المناقصة كذلك الامر عن أي اعمال اضافية التي تضاف الى العقد لاحقا .

16

التاخير عن مراحل الجدول الزمني

16

الطرف الثاني ملزم بتقديم جدول زمني قبل توقيع العقد ويتم اعتماده من الطرف الثالث فقط ويتم تطبيق غرامة 2000 درهم للمالك (في حال تأخر المقاول عن انجاز كل مرحلة على حدى في الجدول الزمني و دون سبب مقنع للتاخير.



SAVANA



DESIGN

17	توريد مواد خارجة عن المواصفات	17
يتم تغريم الطرف الثاني 2000 درهم (للمالك) في حال تم تركيب اي مادة او خامة مخالفة للمواصفات المعتمدة وغير مقبولة من الاستشاري .		
18	اعتماد الامر التغييري	18
في حال تم العمل على المخططات المعدلة من غير تقديم الامر التغييري من قبل الطرف الثاني للاستشاري و المالك لاعتماده فإن المقاول يتحمل مسؤوليته بذلك.		
19	تقرير شهري	19
الطرف الثاني ملزم بتقديم تقرير شهري كتابي عن سير الاعمال في الموقع ويتم تغريمه درهم 500 بحالة عدم الالتزام بدفعها للمالك او متابعة و تقرير يومي عن طريق مجموعة الواتساب الخاصة بالمشروع.		
20	الدفعات الخاصة	20
الدفعات الخاصة تتم عن طريق الاستشاري فقط وفي حال تم دفع المالك الدفعة مباشرة للمقاول وبدون علم الاستشاري فإن المالك يتحمل مسؤوليته بذلك .		
21	تقرير مع كل دفعة خاصة	21
يتم تقديم تقرير مفصل من قبل المقاول عند كل دفعة يتم تقديمها ويكون التقرير شامل لكافة الاعمال المنجزة والجارية وموضحة بالصور والتفاصيل اللازمة .		
22	اختيار مواد التشطيب	22
يجب على المالك اختيار المواصفات المتعلقة به تجنباً للتأخير وذلك يتم بالتنسيق مع الاستشاري لكل مرحلة وبند على حدى , في حالة تأخير المالك فان المقاول لا يتحمل أي مسؤولية.		
23	المناقصة	23
يتم تقديم المناقصة من قبل المقاول للاستشاري بكامل تفاصيلها من حساب كميات والمخططات و 3D مع ختم وتوقيع على كل ورقة او مخطط يتم تقديمه معرفاً بالتاريخ .		



SAVANA



DESIGN

24

الدفعه الختامية

24

لا يتم اعتماد الدفعه الختامية وصرفها للمقاول الا بعد استيفاء الاتي:

رخصة البناء الاصلية.

مفاتيح المبنى الداخلية والخارجية.

جدول الأحمال الخاص بتوصيل الكهرباء والماء

عدم ممانعه من البلدية بتوصيل الكهرباء والماء

خطاب ضمان الطبقات العازلة لمدة 10 سنوات

خطاب ضمان اعمال الدهانات لمدة 3 سنوات

خطاب ضمان خزانات المياه لمدة 3 سنوات

خطاب ضمان الاجهزة (سخانات + مراوح شفط + المضخات) (اذا كانت من ضمن الأعمال المشمولة بعقده)

25

الالتزام بدفع الضريبة

25

يلتزم كل الأطراف المساهمون في هذا المشروع بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (08) لسنة 2018. ولائحته التنفيذية المعلنة و اللذان ينظمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) و تطبيقها في دولة الامارات حيث تحتسب نسبة 5% يلتزم المالك بسداد هذه النسبة للمقاول والاستشاري مع كل دفعة مستحقة .

26

شيك الضمان

26

على المقاول تحرير شيك ضمان باسم المالك بقيمة الدفعة الاولى يسلم لدى الاستشاري و يحفظ عند الاستشاري حتي التسليم الابتدائي .



SAVANA



DESIGN

27

مدة التنفيذ

27

مدة المشروع شهر 15 من تاريخ أمر المباشرة او من تاريخ اصدار شهادة منسوب الحفر

28

عدم التراجع عن السعر بعد توقيع العقد

28

يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن عرض السعر المقدم من طرفه بعد توقيع العقد ويعتبر مطالعا كامل الاطلاع وملما بجميع الشروط والأحكام والمواصفات المنصوص عليها في أوراق المناقصة وليس له الحق في التراجع أو الاعتراض عن أي بند مهما كانت الأسباب.

29

توفير عمالة قانونية و مهندس ذو خبرة

29

على المقاول الالتزام بما تشمله هذه المناقصة من مواصفات فنية ومدة زمنية وكميات كما عليه تأمين العمالة القانونية وذات الخبرة والكفاءة لتسيير العمل دون اخلال أو توقف ومهندس ذو خبرة كافية لانجاز العمل حسب المواصفات ويكون متواجدا بشكل دائم.

30

تقديم مخططات تنفيذية

30

على المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة لكافة أعمال الكهروميكانيك او مد الاستشاري بجميع الملاحظات بما يتوافق مع متطلبات الدوائر والجهات المختصة لضمان موافقتها على الأعمال قبل البدء في التنفيذ و الا سيتحمل المقاول تبعات التغيير والتأجيل في الموقع ويكون التسعير على مساحات الصببات المنفذة المعتمدة من الاستشاري .

31

مواد غير موصفة

31

على المقاول الحصول على اعتماد المالك والاستشاري للمواد الغير موصفه بالمواصفات قبل التوريد، بخلاف ذلك يتحمل وحده مسؤولية مطابقتها للمواصفات وفي حالة اعتماد المالك مع المقاول مباشرة وبدون الرجوع للاستشاري فإن الطرفان يتحملان المسؤولية ويقتصر دور الاستشاري على متابعة اختيارات المالك فقط دون أدنى مسؤولية على الاستشاري .



SAVANA



DESIGN

32

مدة التعديل عند الاستشاري

32

في حالة طلب المالك للتعديل فانه يتم احتساب المدة التي تم فيها التعديل و الارفاق للجهات المختصة ولا يتحمل الاستشاري مدة التأخير ان كانت خارج نطاق المكتب

33

اختيار المالك شركات التشطيب

33

يحق للمالك اختيار شركات التشطيب مع اعتبار فرق السعر سواء كان بالزيادة أو بالنقصان وتشمل شركات التشطيب : (الأبواب الخشبية - الألومنيوم - الحديد الديكوري - البورسلين - الرخام - السيراميك - الأطقم الصحية) .

34

الزيادة في الأسعار

34

في حالة زيادة أسعار المواد بعد التعاقد بزيادة تتخطى قيمة 10 % من السعر المتعاقد عليه يحق للمقاول التقدم بطلب لاسترداد فرق السعر وذلك بشرط أن يكون معدل سير الأعمال طبقاً للمواعيد المتفق عليها في الجدول الزمني وخلال مدة التعاقد وفي حالة كان المقاول هو السبب في تأخير سير الأعمال ان كانت الزيادة المذكورة ناتجة عن التأخر في العمل يتحمل المقاول كافة تكاليف هذا التأخير من حيث زيادة أسعار المواد .

35

احتساب قيمة التعديل

35

في حالة قيام المالك بالتعديل في المشروع بعد التنفيذ يتم احتساب قيمة التعديل بنفس قيمة وحده قياس البند المعدل بشرط تقديم عرض سعر قبل البدء في أعمال التعديل وإلا لا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية و يحق للاستشاري احتساب قيمة التعديل و تقديمها للمالك .



SAVANA



DESIGN

36

رسوم التعديل

36

في حالة قيام المالك أو المقاول بالتقدم بطلب للاستشاري للإجراء تعديلات على التصميم كلياً يقوم الطرف المتسبب في التعديل بسداد رسوم للاستشاري تقدر ب 2000 درهم للتعديل ويشمل التعديل في المخططات المعماري والانشائية والمناظير والخدمات بأنواعها كالصرف والكهرباء والمياه والاتصالات وخلافه وفي حال كان التعديل بسيط ولا يؤثر على باقي المخططات يتم سداد رسوم 300 درهم للاستشاري ولا يسري هذا في حاله وجود تناقض بين المخططات او بينها وبين المنظور ولا بد من تعديلها لتتطابق المخططات .

38

تقديم جدول زمني

38

يتعين تقديم جدول زمني و جدول تحليل كميات و أسعار (BOQ) كشرط للتوقيع على العقد و استكمال الرخصة .

39

في حال تعارض بين اللغتين

39

في حال تعارض في المواصفات بين اللغة العربية و الانجليزية تعتمد اللغة العربية بعد مراجعة الاستشاري .

40

اختلاف في البنود

40

في حال وجود اختلاف فيما بين البنود و المخططات بما يتعلق بمستندات المشروع يكون القرار الفني و تفسير الاختلاف للاستشاري دون اعتراض الطرفين .

41

الرسوم

41

كافة الرسوم الخاصة بتحليل العينات وفحصها واختبارها تحتسب جميعها على الطرف الثاني ولا يحق له طلب اي زيادة في الاسعار.

يحق للاستشاري طلب فحص او تحليل اي عينه لكل مرحلة على حدى من مراحل العناصر وتقع التكلفة على عاتق الطرف الثاني دون طلب اي زيادة في الاسعار.

42

حق المالك في الاختيار

42

للمالك الحق في اختيار انسب عروض اسعار وان لم يكن أقلها .



11 / 18



SAVANA



DESIGN

43	عدم فتح المعاملة	43
لن يتم فتح اي معاملة في البلدية الا بعد استفاء الشروط والمواصفات الفنية واعتماد الاستشاري		
44	اختيار المالك لشركة التكييف و الديكور	44
يجب على المالك اختيار شركة التكييف والديكور قبل البدء في الأعمال المدنية لسقف الدور الأرضي وإلا سيتحمل تكاليف أي تعديلات ناتجة عن أعمال التكييف والديكور .		
45	سوء مصنعية	45
يحق للاستشاري خصم أو حجز قيم مالية في حالة وجود سوء صناعة أو مصنعية في تنفيذ كافة البنود وعلى المقاول الالتزام بالمواصفات الفنية والاسس الهندسية وتعليمات الاستشاري في معالجة هذه الملاحظات الناتجة عن سوء الصناعة .		
46	شهادة الإنجاز	46
يشترط على المقاول الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والمواصفات الفنية المتعلقة بالمواد المطبق عليها اشتراطات بارجيل وتقديمها للاستشاري للحصول على التسليم الابتدائي وشهادة الانجاز .		
47	مواد من خارج الامارة	47
المقاول غير مسؤول عن توريد المواد من خارج إمارة المشروع, في هذه الحالة يبقى دوره الاستلام والتنزيل في الموقع فقط .		
48	استرجاع قيمة البند	48
في حالة اختيار المالك عمل رخام أو حجر أو كسر رخام أو غير ذلك بدل البلاستر والصبغ يتم سحب بند البلاستر من المساحات المطلوبة مع استرجاع قيمته لصالح المالك .		
49	اخطار المالك	49
إذا حان موعد اعمال التشطيبات على المقاول اخطار المالك كتابيا قبل شهر من استحقاقها لتوريد التشطيبات		



SAVANA



DESIGN

50	غرامة تأخير	50
تطبق على المقاول غرامة تأخير قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير اذا كان هو المتسبب في تأخير العمل بحيث لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة عقد المقاولة ويقوم المقاول بدفعها للمالك.		
51	توقف العمل	51
في حال توقف العمل لمدة اسبوعين بدون سبب مبرر ولم يتم اخطار المالك والاستشاري يحق للمالك والاستشاري سحب المشروع بعد اخطار المقاول بالسحب		
52	متابعة الاستشاري	52
يقوم الاستشاري بتقديم تقرير مصور عن العمل كل أسبوع عن كامل تطورات المشروع والملاحظات الفنية والتنبيهات للمرحلة لا يتحمل الاستشاري اي مسؤولية في حالة تخاذه للمقاول في تنفيذ التعليمات . ولا يتحمل الاستشاري الاشراف عن الاعمال الغير المذكوره في بند التعاقد		
53	جدول الدفعات الخاصة	53
تحدد دفعات المشروع في جدول مرافق للعقد يلتزم به كامل الاطراف و يحق للمقاول احتساب نسب جزئية من بعض الاعمال .		
54	اجرات الامن و السلامة	54
الزامية المقاول بتأمين اجراءات الامن والسلامة للمهندسين والعمال في الموقع على مدار مدة تنفيذ المشروع ,وتأمين حمام للعمال...المقاول هو المسؤول الوحيد على نظافة الموقع والتنسيق مع باقي مقاولي الباطن من طرفه ويتحمل المالك مسؤولية مقاولي الباطن من طرفه سواء مسؤوليه خاصة بالامن والسلامة والتامين عليهم ومسؤولية خضوعهم لقانون العمل		



SAVANA



DESIGN

55	حماية المواد من السرقة	55
على المقاول توفير الحماية للمواد الموردته للمشروع والخاصه بالبنود الملزم بتنفيذها فقط والا ليس له الحق لاحقا في مطالبه المالك بأي تعويض عن السرقة او التلف لهذه المواد . علي المقاول تركيب كامرا طاقة شمسية و علي المالك الشريحة. تنتهي مسوليته المقالة لهذا البند 55 بعد استخراج شهادة الانجاز		
56	تكمال المخططات	56
جميع المخططات والتقارير والفحوصات والشكل الخارجي 3D تعتبر كتلة واحدة وجزأ لا يتجزأ من المشروع ويتم التسعير عليه .		
57	دراسة الشكل الخارجي	57
على المقاول دراسة الشكل الخارجي 3D المعتمد من قبل المالك ومطابقته مع كامل المخططات وتفاذي المشاكل الممكنة و تسليم المالك المشروع شكلا كما تم اعتماده بالتصميم الثلاثي الابعاد .		
58	بايبات الصرف	58
منع خروج بايبات الصرف او بايبات تصريف المطر على الواجهة الخارجية للفيلا وسيتم توفير حلول بديلة من قبل الاستشاري و علي المقاول تنفيذها بدون زيادة بالسعر .		
59	سمارت هوم	59
الاعمال المدنية لسمارت هوم علي المالك ويجب التعاقد مع شركة سمارت قبل تنفيذ صب الاسقف .		



SAVANA



DESIGN

60

سحب بنود

60

يحق للمالك سحب بنود التشطيب من المناقصة بشرط ألا تزيد قيمة المواد المسحوبة عن 10 % من قيمة العقد الاجمالية ، وفي حال زادت قيمة الأعمال المسحوبة عن 10 % يحق للمقاول في هذه الحالة المطالبة بنسبة 10 % ربح من البنود المسحوبة الزائدة عن نسبة 10 % المسموح سحبها للمالك . وفي حاله السحب يكون المالك هو المسؤول عن هذه البنود و عن تنفيذها وضمانها مستقبلا و اذا تأخر المالك في تنفيذ هذه البنود تحسب مده التأخير كمدته اضافيه علي العقد ويقوم بدفع قيمه الاشراف للاستشاري حسب ما هو متفق عليه البنود المسحوبة من المالك لاتاثر في نسبة الاستشاري الاولي .

61

دقة التسعير وحساب الكميات

61

جدول الكميات المقدم من الاستشاري للتسعير ليس استرشادي و علي المقاول حساب الكميات بشكل دقيق و أي كمية تفوق 5% من حق المالك ان يسترجعها و ان المقاول حسب بالناقص يتحمل هو الفرق

62

السخان المركزي

62

السخان المركزي LINE 3 الخط الراجع من ضمن العقد الحالي وليس خارج العقد و طريقة التمديد حسب تعليمات الاستشاري

63

دفعة مقدمة

63

يجب على المقاول البدء بالاعمال على اساس وجود دفعه مقدمه لا تقل عن 15 % من قيمه التعاقد (بدون ضمانات بنكيه) تدفع للمقاول من المالك او الجهه المموله ولا يسرى او يستمر التعاقد بدونها.

64

تأخر دفعات البنك

64

اذا تأخرت دفعات البنك اكثر من 15 يوم سيتم اضافه المدة على المدة الزمنية الاجمالية المتفق عليها , والمصاريف البنكية على المالك في جميع المراحل

65

اعمال من ضمن العقد

65

يتم تنفيذ اعمال النعلة المخفية و السخان المركزي و الشفاط المركزي و كراسي الحمامات المعلقة و تجويفات جدران الحمامات من قبل المقاول من ضمن العقد.



SAVANA



DESIGN

66

ضمان الهيكل

66

المقاول هو المسؤول الوحيد على هيكل المبنى و ضمان الهيكل على مدة 30 سنة.

67

الغاء طرف من اطراف السور

67

في حال عدم تنفيذ طرف من أطراف السور فيكون سعر التخفيض نسبة وتناسب من اجمالي السعر المتفق عليه للسور .

68

التدقيق من قبل الاستشاري

68

لايسمح بتغطية أي عمل او مادة قبل تدقيقها وفحصها من الاستشاري وموافقة عليها، ويتحمل المقاول مسؤولية وتكاليف توفير الإمكانات لفحص وقياس أي عمل من الأعمال قبل تغطيته.

69

التربة

69

سعر التعاقد لا يتضمن الحفر في التربة الصخرية و لا يتضمن اعمال الشورينغ ان تطلب الامر ولا نزع المياه.

لا يتضمن الترفيع او التنزيل من منسوب الارض ولا يتضمن دفان المحيط بالفيلد وخارج القسيمة

70

المناقصة

70

علي المقاول ارجاع جميع مستندات المناقصة موقعة في كل صفحة و توقيعه عليها بمثابة اعتماده و موافقته علي كل البنود و اي وثيقة لا يتم ارجاعها تعتبر تسعيرة المقاول ملغية

71

اعتماد المالك

71

أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين المقاول والاستشاري لا يصبح نافذا إلا بعد توقيعه خطيا من المالك أو ممثله.

72

مساحات المشروع

72

علي المقاول تسعير المشروع بالمساحات المعتمدة من الاستشاري وهي مساحات الصببات المنفذة و عدم حساب فراغ الصببات و ديكورات الواجهة من ضمن الصببات



SAVANA



DESIGN

73	مرجعية العمل	73
الاستشاري هو الطرف الوحيد الذي يحدد اصول المصنعية و هامش السماح فيها و ليس علي المقاول الا تطبيق تعليمات الاستشاري وان ادى الامر الي تكسير بعض الاجزاء		
74	شركة الكهروميكانيكية	74
علي المقاول عند تقديم المناقصة او عند اختيار شركة mep اعتمادها من قبل الاستشاري اولاً		
75	المالك مقاول	75
في حالة المالك يكون هو المقاول تدفع نسبة الاستشاري كاملة قبل البدء في المشروع		
76	حقوق التصميم	76
نكون حقوق التصميم فقط لمكتب سافانا للاستشارات الهندسية و لا يجوز لاي كان ان يسجلها باسمه او النسخ عليها .		
77	الاشراف الاسبوعي	77
على الاستشاري زيارة الموقع بمعدل مرة كل اسبوع وذلك حسب تقدم الاشغال ولا يتحمل الاستشاري ما ينفذه المقاول في الفترة في ما بين الزيارتين بالرغم من تنبيهات الاستشاري وعلى المقاول تكسير او معالجة الاخطاء		



SAVANA



DESIGN

78

استلام المستندات

78

على المقاول إعادة كافة المستندات المرسلة اليه من المكتب على سبيل المثال لا الحصر (الكميات - التسعير-العقد - المخططات-وعرض السعر....) موقعة ومختومة من الشركة المتقدمة للمناقصة حسب الأصول ويعتبر المقاول مستبعد من المناقصة تلقائيا عند وجود اي نقص او تحوير في المستندات ماعدا البيانات التي يحق له التعديل فيها (بيانات الشركة-الكميات-التسعير)

79

79

التزم المالك بدفع مبلغ مقدم وقدره 200615.2 بتاريخ 1/11/2025 والمبالغ المتبقية تقسم على دفعات شهرية بمقدار 10000 بداية كل شهر ابتداء من الشهر الاول لسنة 2026 ويتم تسليم الشيكات من قبل المالك للاستشاري الذي بدوره يسلمها للمقاول ويتم المباشرة بالعمل 15/11/2025

وعليه تم التوقيع والإتفاق

توقيع وختم المالك	الاستشاري	توقيع وختم المقاول
عبدالعزیز طحنون المنصوري	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	دار الخير لمقاولات البناء